

PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS — SEGEP

Comissão de Análise das Manifestações Administrativas e dos Recursos relativos
à Classificação dos Guardas Municipais (Portaria nº 1252/2026-SEGEP)

Manifestação Administrativa — Majoração de Jornada (Portaria nº 1230/2026-SEGEP)

DADOS DO PROCESSO

PROCE

SSO 26.8.000002705-4

SEI:

REQUE

RENTE: Ubirajara Gomes da Fonseca

MATRÍ

CULA: 0.127701.1

CARGO

:

Inspetor da Guarda Civil Municipal

ÓRGÃO

:

Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas
(SEGEP)

PEÇA

ANALIS

ADA:

Manifestação Administrativa, protocolada
eletronicamente em 25/08/2026, às 14h44min

1. RELATÓRIO

Trata-se de manifestação administrativa apresentada pelo servidor Ubirajara Gomes da Fonseca, matrícula nº 0.127701.1, ocupante do cargo de Inspetor da Guarda Civil Municipal, em face da classificação preliminar divulgada pela Portaria nº 1230/2026-SEGEP, no procedimento de majoração da jornada semanal de trabalho de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com fundamento no art. 8º da Lei Municipal nº 1.597/2024.

Na relação preliminar divulgada, o servidor figura na posição nº 264, constando como data e horário de registro do requerimento 04/10/2024, às 09h00min.

A manifestação foi protocolada eletronicamente em 25/08/2026, às 14h44min, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 2º da Portaria nº

1230/2026-SEGEP, contado do primeiro dia útil seguinte à publicação desta Portaria, ocorrida em 24/08/2026.

Em sua manifestação, o servidor sustenta que assinou o requerimento de majoração em 22 de julho de 2024, tendo o documento sido recebido, na mesma data, às 11h47min, pela Subinspetora Thaís Acioli, então responsável pelo setor administrativo do Comando Geral da Guarda Civil Municipal.

Aponta, ainda, que seu nome já constava da relação encaminhada pelo então Comandante da Guarda, por meio da Comunicação Interna nº 0006807, de 02 de agosto de 2024.

Alega que o registro de 04/10/2024, às 09h00min, apresenta divergência objetiva de 2 (dois) meses e 12 (doze) dias em relação à data comprovada de entrega, o que teria alterado indevidamente sua posição na ordem de classificação.

Requer o reposicionamento na relação segundo a ordem cronológica correta de entrega da documentação, instruindo a manifestação com os documentos comprobatórios correspondentes.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

A majoração da jornada semanal de trabalho dos ocupantes do cargo de Guarda Municipal, de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, é disciplinada pelo art. 8º e parágrafos da Lei Municipal nº 1.597/2024, cabendo à Administração, por meio da SEGEP, juízo de conveniência quanto ao deferimento, observados o interesse do serviço e a disponibilidade orçamentário-financeira.

A classificação preliminar dos requerimentos e o processamento das manifestações administrativas são regidos pela Portaria nº 1230/2026-SEGEP, ao passo que a competência e o rito desta Comissão decorrem da Portaria nº 1252/2026-SEGEP.

O servidor está devidamente identificado nos autos, por nome, matrícula e CPF, e a peça foi protocolada dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis do art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP, acompanhada dos documentos que instruem a alegação, o que autoriza seu conhecimento.

Não se verificam elementos que configurem impedimento ou suspeição de qualquer membro desta Comissão, nos termos do art. 7º da Portaria nº 1252/2026-SEGEP.

Cumpre delimitar o objeto: o art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP restringe a manifestação administrativa à correção de omissão, erro material, divergência de

data ou horário, duplicidade ou incorreção de dados constantes da relação preliminar.

A hipótese dos autos amolda-se com precisão à divergência de data e horário, bem como ao erro material, expressamente previstos como fundamento de revisão.

O marco temporal juridicamente relevante para a ordenação é a data e o horário de efetivo recebimento do requerimento pela Administração, e não a data de assinatura aposta unilateralmente pelo servidor.

No caso em análise, a documentação juntada não se limita a demonstrar a assinatura do requerimento: comprova o seu efetivo recebimento pela Administração em 22/07/2024, às 11h47min, mediante aposição de recebimento por servidora então responsável pelo setor administrativo do Comando Geral da corporação.

Trata-se, portanto, do próprio marco temporal juridicamente relevante, atestado por agente da Administração, e não de declaração unilateral do interessado.

A prova documental é reforçada por elemento independente e produzido pela própria Administração: a Comunicação Interna nº 0006807, de 02 de agosto de 2024, subscrita pelo então Comandante da Guarda Civil Municipal, já relacionava o nome do servidor entre os requerentes, não sendo entendido por essa comissão que o referido aponte a ordem classificatório.

Esse documento, anterior em mais de dois meses à data lançada no registro, torna materialmente insustentável a conclusão de que a documentação do servidor somente teria ingressado na Administração em 04/10/2024.

Configura-se, assim, erro material no assentamento, cuja correção não depende de juízo de conveniência, mas constitui dever da Administração.

Uma vez provocada, cumpre à Administração conformar o registro aos fatos comprovados nos autos, ainda que o resultado possa contrariar o interesse do próprio requerente, que se submete ao poder-dever de autotutela ao pedir a reanálise de sua situação (Súmulas nº 346 e nº 473 do Supremo Tribunal Federal).

Manter o registro tal como publicado, diante de prova documental em sentido contrário produzida pela própria Administração, importaria em ofensa à isonomia em relação aos demais servidores, cujos registros refletem a data real de recebimento.

Registre-se que não compete a esta Comissão deliberar sobre a efetiva implementação da majoração, nos termos do art. 4º da Portaria nº 1252/2026-SEGEP, limitando-se sua atuação ao exame da manifestação apresentada.

3. CONCLUSÃO

Diante da análise da manifestação administrativa apresentada pelo servidor Ubirajara Gomes da Fonseca, matrícula nº 0.127701.1, esta Comissão vota pelo conhecimento da manifestação, por tempestiva, e, no mérito, pelo seu acatamento.

Determina-se a retificação do registro do servidor na relação preliminar divulgada pela Portaria nº 1230/2026-SEGEP, alterando-se a data e o horário base do requerimento para 22/07/2024, às 11h47min, com o consequente reposicionamento na relação, observada estritamente a ordem cronológica de recebimento pela Administração.

Deixa-se de fixar posição numérica definitiva, uma vez que a ordenação final dependerá da análise das demais manifestações e recursos em curso e de eventual saneamento, complementação ou retificação de outros registros pela SEGEP.

Determina-se, ainda, que a retificação seja acompanhada da juntada, aos autos do procedimento, do comprovante de recebimento de 22/07/2024 e da Comunicação Interna nº 0006807, de 02/08/2024, que lhe servem de suporte, para fins de motivação e rastreabilidade da alteração.

O presente voto não implica deferimento da majoração de jornada em si, matéria que permanece sujeita à análise de interesse do serviço e de disponibilidade orçamentário-financeira, nos termos do art. 8º e parágrafos da Lei Municipal nº 1.597/2024.

É o voto.

Jaboatão dos Guararapes, 4 de setembro de 2026.

Matheus Vasconcelos
Presidente da Comissão —
matrícula nº 4.91133-7

Víviam Minervino
Membro da Comissão —
matrícula nº 4.0916220-2

Roberto José de
Oliveira
Membro da
Comissão —
matrícula nº
4.9104898.1

Comissão de Análise das Manifestações Administrativas e dos Recursos relativos
à Classificação dos Guardas Municipais — Portaria nº 1252/2026-SEGEP